



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
GABINETE

DECRETO Nº 1.227 DE 30 DE MAIO DE 2003.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, E

CONSIDERANDO o disposto no artigo 10 da Lei Municipal nº 1.262 de 03 de setembro de 2002.

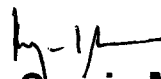
DECRETA

Artigo 1º - Homologar o Regimento Interno do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que segue em anexo.

Artigo 2º - Este Decreto e o Regimento Interno serão publicados no órgão oficial do Município.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Arraial do Cabo, 30 de maio de 2003.


Henrique Sergio Melman
Prefeito Municipal

PUBLICADO

Em 24/06/03
BI nº 36

Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA
Município de Arraial do Cabo – RJ

REGIMENTO INTERNO

Capítulo I – Do Objetivo

Artigo 1º - Este regimento estabelece normas de organização e funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, órgão consultivo, deliberativo e normativo e de assessoramento da Prefeitura de Arraial do Cabo, criado pela Lei Municipal nº 1.262 de 03 de setembro de 2002, e instalado em 25 de fevereiro de 2003.

§ único – A expressão Conselho Municipal de Meio Ambiente e a sigla CMMA são equivalentes, para efeitos de referência e comunicação.

Capítulo II – Das atribuições e competências

Artigo 2º - São atribuições básicas do CMMA:

I – Estudar e propor a política ambiental do município, colaborando nos programas intersetoriais de proteção e recuperação do meio ambiente e do patrimônio ambiental natural, étnico e cultural do município, respeitados as Legislações Federal, Estadual e Municipal.

II – Propor normas e estabelecer padrões de proteção, conservação e melhoria do ambiente do município com vistas à elevação da qualidade de vida de seus habitantes, observadas as legislações Federal, Estadual e Municipal e os acordos internacionais vigentes.

III – Propor e acompanhar a implantação de novas unidades de conservação e assessorar a efetiva implantação das existentes.

IV – Colaborar nos planos e programas de expansão e desenvolvimento municipal, mediante recomendações referentes à proteção ambiental.

V – Propor e participar da elaboração de campanhas educativas relativas a problemas de saneamento básico, despoluição das águas, ar e do solo, combate a vetores, proteção da fauna e da flora.

14

108-11-100
Em 24 de 06 de 03 1
BI nº 36

VI – Inteirar-se e propagar as manifestações científicas, o progresso tecnológico e as experiências de outras culturas, relativas às precauções e medidas para a preservação e recuperação do meio ambiente.

VII – propor medidas que visem a integração com a Região dos Lagos, com vistas a soluções integradas para os problemas ambientais comuns.

VIII – Buscar a garantia de sustentabilidade para as presentes e futuras gerações.

IX – Elaborar seu Regimento Interno.

X – Implementar a agenda 21 no Município.

Artigo 3º - Para prevenir ou corrigir os efeitos das atividades poluidoras ou degradadoras, o CMMA deverá:

I – opinar, obrigatoriamente sobre:

- a) as diretrizes de expansão e desenvolvimento do Município;
- b) as alterações nas leis de uso do solo no Município;
- c) as definições relativas à coleta e ao tratamento de esgotos de qualquer natureza;
- d) as definições relativas ao recolhimento, seleção, tratamento e destino do lixo, de qualquer natureza;
- e) a instalação ou expansão de empreendimentos de qualquer natureza, potencialmente causadores de significativo impacto ambiental;
- f) as definições relativas ao uso e proteção dos recursos hídricos.

II – Propor normas e estabelecer padrões de proteção, conservação e melhoria da qualidade ambiental do Município, observado o disposto na legislação federal e estadual;

III – Propor vetos, recusa ou cassação de licença ou alvará, ou recomendar restrições a projetos e empreendimentos, inconvenientes ou nocivos à qualidade ambiental do município, acompanhadas essas iniciativas do competente laudo técnico;

IV – representar às autoridades públicas sobre medidas e providências indispensáveis a conter, reduzir ou eliminar as causas da poluição ou degradação;

V – Opinar sobre penalidades disciplinares ou compensatórias pelo não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental;

VI – Gestionar, junto a pessoas ou entidades públicas ou privadas, a recuperação de elementos ambientais degradados pela atividade antrópica, sem prejuízo da responsabilização dos infratores;

VII – Atuar no sentido de formar consciência pública da necessidade de proteger, conservar e melhorar o meio ambiente, inclusive incentivando ou patrocinando programações culturais e educacionais que levem a esses objetivos;

VIII – Acompanhar, examinar e opinar sobre a implementação de normas e políticas de meio ambiente no Município;

IX – Propor medidas técnicas e administrativas, bem como diretrizes, voltadas para a racionalização e o aperfeiçoamento da execução das tarefas previstas para implementar as ações de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;

X – Requerer o uso do poder de polícia, nos casos de infração à legislação em vigor ou de inobservância de normas ou padrões estabelecidos, propondo a criação de mecanismos e instrumentos que viabilizem a efetiva fiscalização ambiental, no intuito de garantir sua eficácia;

XI – Manter intercâmbio com os órgãos das Administrações Federal, Estadual e Municipal com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para a defesa e recuperação do meio ambiente;

XII – Responder consultas sobre matérias de sua competência, orientando os interessados e o público em geral quanto ao conteúdo e à aplicação das normas e padrões de proteção ambiental.

Capítulo III – Da composição

Artigo 4º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente será composto pelos seguintes membros, nomeados por ato do Prefeito Municipal:

- a) 02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal;
- b) 02 (dois) representantes do Poder Legislativo Municipal;
- c) 01 (um) representante da União Federal (IBAMA);
- d) 02 (dois) representantes do Estado (FEEMA e SERLA);
- e) 01 (um) representante de Instituição Técnico – Científica oficial;
- f) 01 (um) representante do Movimento Estudantil;
- g) 03 (três) representantes dos Sindicatos;
- h) 01 (um) representante de entidade empresarial;

p

- i) 02 (dois) representantes de entidades de Pesca;
- j) 02 (dois) representantes de entidades Ambientalistas.

§ único – Para cada membro titular será indicado um suplente.

Artigo 5º - O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, sendo facultada uma única recondução.

Artigo 6º - Os membros do CMMA tomarão posse perante o Prefeito Municipal.

Capitulo IV – Do funcionamento

Artigo 7º - O CMMA fica instituído como órgão colegiado de caráter normativo, deliberativo e consultivo do Poder Público Municipal.

Artigo 8º - O suporte administrativo e técnico em caráter permanente e eventual, indispensável ao funcionamento do CMMA, será prestado diretamente pela Prefeitura Municipal, tanto em relação às instalações, material permanente, material de consumo e recursos humanos e financeiros, bem como em relação aos subsídios técnicos, aos arquivos e documentos administrativos, já previsto verba específica dentro do Orçamento do Município.

Capitulo V – Da organização

Artigo 9º - O CMMA terá a seguinte estrutura:

- I – Plenário
- II – Presidência
- III – Secretaria
- IV – Comissão técnico – científica e jurídica, conforme necessidade do Conselho

§ 1º - O plenário é composto membros titulares do CMMA e seus respectivos suplentes em caso de ausência do titular, com direito a voto nos atos do Conselho.

§ 2º - A Presidência é composta de um Presidente e um Vice – Presidente, eleitos em votação aberta, entre os membros do CMMA, com mais de metade dos votos válidos, para mandato de um ano, sendo permitida uma recondução.

112

§ 3º - A Secretaria é composta de um Secretário Geral, eleito entre os membros do CMMA da mesma forma e na mesma sessão que a Presidência, de um Secretário Executivo, servidor municipal designado pelo Prefeito para assessorar de forma permanente o funcionamento do CMMA, sem direito a voto, e de pessoal auxiliar necessário.

§ 4º - A Secretaria é órgão auxiliar do Plenário e da Presidência, desempenhando atividades de gabinete, de assessoramento técnico e administrativas. O pessoal necessário será requisitado dos órgãos da administração municipal direta e indireta.

Capítulo VI – Da competência dos órgãos

Seção I – Do Plenário

Artigo 10º - O Plenário é o órgão superior deliberativo e normativo do CMMA encarregado de compatibilizar os planos, programas, projetos e atividades de proteção ambiental com as normas que regulam o assunto.

Artigo 11 – Cabe ao Plenário:

I – Discutir e deliberar sobre assuntos voltados à consecução das finalidades do CMMA previstas nos artigos 2º e 3º deste regimento;

II – Apreciar os processos e outras matérias que lhe sejam encaminhadas;

III – Apreciar os atos da Presidência e da Secretaria, quando proferidos “ad referendum”;

IV – Apreciar Termo de Compromisso firmado pelo infrator junto ao CMMA, determinando prazos para medidas necessárias;

V – Alterar este Regimento;

VI – Propor e aprovar os assuntos da pauta e a nomeação dos respectivos Relatores;

VII – Aprovar o calendário das Reuniões;

VIII – Dispor sobre as normas e baixar atos relativos ao funcionamento do CMMA;

14

IX – Convidar pessoas ou entidades para participar das reuniões do Plenário, sem direito a voto mas com análise das respectivas propostas;

X – Deliberar sobre a celebração de convênios de intercâmbio e cooperação técnica, no âmbito de suas atividades.

XI – Exercer as demais competências constantes deste Regimento.

XII – Deliberar sobre os casos omissos no presente Regimento.

Artigo 12 – Compete aos membros do CMMA:

I – Comparecer às reuniões;

II – Debater a matéria em discussão;

III – Requerer informações, diligências e esclarecimentos à Presidência;

IV – Pedir vistas de processo;

V - Apresentar Relatórios e Pareceres dentro dos prazos fixados, quando designado Relator;

VI – Votar;

VII – Propor temas e assuntos à discussão e deliberação do Plenário;

VIII – Assinar as Atas de reunião.

Artigo 13 – O Plenário e a Presidência do CMMA, poderão propor e o Plenário poderá aprovar reformas para assuntos relevantes às finalidades do CMMA e para as matérias que lhe forem encaminhadas.

Artigo 14 – Os relatórios são membros do CMMA encarregados de agilizar os trabalhos deste com subsídios relativos a assuntos que lhes couber estudar e para os quais deverão propor encaminhamentos.

§ 1º - Os Relatores, designados e aprovados em reunião do Plenário, deverão relatar seus trabalhos e propor seus encaminhamentos nos prazos fixados pelo Plenário quando da criação da Relatoria.

§ 2º - O Presidente do Conselho poderá conceder prorrogação do prazo, a pedido do Relator e por motivos relevantes.

§ 3º - Os laudos técnicos, pareceres e assessoria especializada necessários à complementação do trabalho dos Relatores serão providos

1A

pela Administração Municipal Direta e Indireta, na forma dos artigos 8º e 11 inciso X deste Regimento.

Artigo 15 – Os membros do Plenário poderão ser representados pelos respectivos suplentes, previamente designados, em suas faltas ou impedimentos.

§ único – É facultada a presença do suplente concomitantemente à do titular nas reuniões do Plenário, com voz e sem direito a voto.

Artigo 16 – O Secretário Executivo do CMMA, presenciará as reuniões do Plenário, com direito a voz e sem direito de voto.

Artigo 17 - As decisões do CMMA serão tomadas por maioria simples, excluído o voto do Presidente que, em caso de empate, exercerá o voto de qualidade.

Seção II – Da Presidência

Artigo 18 – A Presidência do CMMA é exercida pelo seu Presidente e, em caso de ausência ou impedimento, pelo seu Vice – Presidente, conforme o artigo 9º, § 2º.

§ único – Na ausência do Presidente e do Vice – Presidente, o Conselho será presidido pelo membro mais idoso presente.

Artigo 19 - Compete à Presidência do CMMA:

- I – Convocar e dirigir as reuniões do Plenário;
- II – Encaminhar a votação das matérias submetidas à apreciação do Plenário;
- III – Assinar as Atas de reunião, depois de lidas e aprovadas;
- IV – Submeter ao Plenário o expediente oriundo da Secretaria;
- V – Despachar o expediente;
- VI – Determinar a execução de atividades aprovadas pelo Plenário, fora da sede do CMMA;
- VII – Fazer cumprir as decisões do Plenário;

14

VIII – Assinar as Resoluções;

IX - Decidir os casos de urgência ou inadiáveis submetendo sua decisão à apreciação do Plenário na reunião seguinte;

X – Adotar as providências administrativas necessárias ao andamento dos processos;

XI – propor ao Plenário o Calendário de Reuniões;

XII – Propor a designação de Relatores para as matérias;

XIII – Representar o CMMA em juízo e fora dele;

XIV – Fazer cumprir o Regimento Interno;

XV – Delegar competências;

XVI – Exercer as demais competências constantes deste Regimento;

XVII – Exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Plenário.

Seção III – Da Secretaria

Artigo 20 – Os serviços de Secretaria serão apoiados, pelo Gabinete do Prefeito visando atender a Secretaria do Conselho Municipal de Meio Ambiente:

I – Pelo apoio técnico, operacional e administrativo dos órgãos da Administração direta e indireta;

II – Por servidores requisitados de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

Artigo 21 – Os documentos enviados ao Conselho serão recebidos, registrados e autuados pela Secretaria do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Artigo 22 – Os documentos de que trata o artigo anterior, serão complementados com todas as informações disponíveis relacionados com o assunto neles abordado, sendo em seguida encaminhados ao Presidente do Conselho, como elementos de pauta da próxima reunião do Plenário, para análise e deliberação imediata ou eventual distribuição a um Relator.

13

Artigo 23 – São atribuições da Secretaria:

I - Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da Secretaria Executiva do Conselho;

II - Assessorar, técnica e administrativamente a Presidência do Conselho;

III – Subsidiar tecnicamente e operacionalmente os Relatores, Conselheiros e Suplentes;

IV – Relatar as matérias encaminhadas ao CMMA, quando não haja Relator designado;

V – Executar os trabalhos que lhe forem atribuídos pelo Presidente do Conselho;

VI– Organizar e manter arquivo da documentação relativa às atividades do Conselho;

VII – Encaminhar ao Gabinete do Prefeito as solicitações de recursos humanos, técnicos, administrativos e financeiros necessários ao desempenho das atividades do CMMA;

VIII – Colher dados e informações dos setores da Administração Direta e Indireta, necessários às atividades do Conselho;

IX – Preparar e distribuir a pauta das reuniões, com antecedência mínima de 3 (três) dias;

X – Convocar as reuniões ordinárias do CMMA para as datas previstas;

XI – Convocar as reuniões extraordinárias do CMMA com antecedência mínima de 48 horas, a pedido do Presidente ou da maioria dos Conselheiros;

XII – Secretariar as reuniões;

XIII – Elaborar às Atas das reuniões e a redação final de todos os documentos que forem expedidos pelo Conselho;

XIV – Assinar documentos oriundos da Presidência do Conselho, por delegação do Presidente ou do Vice-Presidente.

P

Capítulo VII – Das Reuniões e Plenárias

Artigo 24- O Plenário do CMMA reunir-se-á ordinária e extraordinariamente.

§1º - As reuniões ordinárias serão realizadas no mínimo uma vez por mês, em data e hora a serem estabelecidos na Ata da reunião ordinária imediatamente anterior.

§2º - O Plenário do CMMA reunir-se-á extraordinariamente por convocação do Presidente, ou da maioria de seus Conselheiros, com antecedência mínima de 3 (três) dias.

§3º - A Secretaria distribuirá aos Conselheiros a pauta e os documentos referentes aos assuntos a serem tratados nas reuniões com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, no caso de reuniões ordinárias e de 2 (dois) dias, no caso de reuniões extraordinárias.

Artigo 25 – Poderão participar das reuniões do Plenário, sem direito a voto, assessores indicados por seus membros, no máximo de 2 (dois) por Conselheiro, e pessoas convidadas pelo Presidente.

§ único – Por decisão da maioria do Plenário, a reunião poderá ser aberta ao público.

Artigo 26 – As reuniões do Plenário obedecerão à seguinte ordem:

- I – Instalação dos trabalhos pelo Presidente do Conselho;
- II – Leitura, discussão, aprovação e assinatura da Ata dos assuntos tratados na reunião anterior, facultados os pedidos de retificação;
- III - Debates e votações;
- IV – Designação de Relatores;
- V – Agenda livre para serem debatidos ou levados ao conhecimento do Plenário assuntos de interesse geral, apresentados pelos Conselheiros ou por pessoas convidadas pelos mesmos ou pelo Presidente;
- VI – Encerramento da reunião pelo Presidente do Conselho.

§ único – A discussão e votação de matéria de caráter urgente e relevante, não incluída na pauta, dependerá de deliberação do Plenário.

Artigo 27 – A presença mínima de metade mais um dos Conselheiros formalizará a maioria simples, e estabelecerá “quorum” para a realização das reuniões e deliberações.

Artigo 28 – Os relatórios a serem apresentados durante a reunião deverão ser elaborados por escrito pelo relator e entregues à Secretaria, com 6 (seis) dias de antecedência à data da realização da reunião, para fins de processamento e inclusão na pauta.

Artigo 29 - Durante a exposição da matéria pelo Relator não serão permitidos apartes.

§ 1º - Os membros do Conselho nos debates terão uso da palavra, que será concedida pelo Presidente, na ordem em que for solicitada.

Artigo 30 – Anunciado pelo Presidente o encerramento da discussão, os Conselheiros poderão pedir vista do processo relativo à matéria analisada.

§ 1º - Em havendo pedido de vistas, cada Conselheiro interessado inscrever-se-á, junto à secretaria, terá um prazo de 3 (três) dias para conhecer o processo, lavrar nele o seu parecer e devolvê-lo a Secretaria Executiva, que o encaminhará, pela ordem, aos demais autores de pedidos de vista nas mesmas condições.

§ 2º - Na reunião seguinte, o processo irá à votação, sem possibilidade de novo pedido de vistas.

§ 3º - Em não havendo pedido de vistas, o Presidente encaminhará o processo para votação.

Art. 31 – A votação será, em regra, simples, podendo também ser nominal, a requerimento de 01 (um) Conselheiro, quando ficará registrada na Ata a posição de cada Conselheiro presente.

Art. 32 – A decisão do CMMA será tomada por maioria dos membros presentes, excluindo o voto do Presidente, a não ser quando houver necessidade de uso do voto de qualidade, em razão de empate na votação.

§ único – Os Conselheiros que se julgarem impedidos abster-se-ão de votar.

Artigo 33 - Das reuniões do Plenário serão lavradas Atas, que serão lidas e submetidas à aprovação dos membros do Conselho na reunião subsequente.

16

Artigo 34 – Das Atas constarão:

- I – Local, data e hora da abertura da reunião;
- II – O nome dos Conselheiros presentes;
- III – A justificativa dos Conselheiros ausentes;
- IV – Sumário do expediente, relação das matérias lidas, registro das proposições apresentadas e das comunicações transmitidas;
- V – Resumo das matérias incluídas na pauta, com a indicação dos Conselheiros que participaram dos debates, designações e encaminhamentos de relatores;
- VI – Declaração de voto, se requerido;
- VII – Deliberações e Atos do CMMA.

§ 1º – A Ata será lavrada ainda que não haja reunião por falta do “quorum”, nela constando, neste caso, o exposto nos incisos I, II e III acima.

§ 2º – A cópia da Ata da reunião será enviada pela Secretaria aos Conselheiros juntamente com a convocação para a próxima reunião do Plenário.

§ 3º – Os Conselheiros que pretenderem solicitar transcrição de trechos de debates ou retificar a Ata deverão enviar declaração escrita até 2 (dois) dias após a leitura da mesma. A declaração será inserta na Ata seguinte, acompanhada de deliberação do Plenário sobre sua procedência.

Capítulo VIII – Dos Atos do Conselho**Artigo 35 – São atos do CMMA:**

- I – Pareceres;
- II – Padrões de proteção, conservação e melhoria do ambiente;
- III – Propostas.

Artigo 36 – Parecer é a manifestação do CMMA sobre matéria que lhe seja submetida.

1

120

§ 1º - O parecer será emitido por escrito nos Autos do processo.

§ 2º - O parecer deverá conter histórico, análise da matéria e conclusão.

Artigo 37 – Padrões de proteção, conservação e melhoria do ambiente são atos do CMMA de caráter geral.

Artigo 38 – Propostas são encaminhamentos de medidas que visam cumprir as atribuições do CMMA, e cuja adoção esteja além das competências do Conselho.

Capítulo IX – Disposições Finais

Artigo 39 – O comparecimento dos Conselheiros às reuniões, ordinárias e extraordinárias é obrigatório.

§ único – As entidades representadas deverão ser informadas pela Secretaria sempre que se verifique a ausência da representação por 2 (duas) sessões consecutivas ou 4 (quatro) intercaladas no período de 6 (seis) meses.

Artigo 40 – O Plenário deliberará sobre a perda do mandato do Conselheiro que faltar, sem justificativa, 03 (três) sessões consecutivas e 05 (cinco) intercaladas durante seu exercício. A Instituição, nesse caso, ficará responsável pela indicação de um novo titular.

Artigo 41 – O exercício das funções de membro do CMMA é gratuito e considerado como prestação de serviços relevantes ao Município.

Artigo 42 – Os trabalhos do CMMA serão apresentados à Comunidade através de um Relatório Anual.

Artigo 43 – Os membros do Plenário quando em viagem a serviço do Conselho perceberão diárias no valor dos limites máximos estabelecidos na tabela de diárias para os funcionários do Gabinete do Prefeito, quando não forem servidores do Município, bem como as respectivas passagens.

Artigo 44 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado por proposição do Conselho.

14

121

§ 1º - Os membros do CMMA, poderão apresentar propostas de alteração do Regimento.

§ 2º - As propostas de alteração serão encaminhadas à Secretaria Executiva para distribuição a todos os Conselheiros, junto com a agenda da reunião seguinte.

§ 3º - As propostas de alteração do Regimento deverão ser aprovadas por maioria de 3/5 (50% + 01) dos Conselheiros com direito a voto, sendo que haverá a necessidade de um quorum mínimo de 10 membros.

Artigo 45 – Este Regimento Interno entrará em vigor após a homologação do Chefe do Poder Executivo, através de Decreto a ser publicado.

Arraial do Cabo, 30 de maio de 2003.


Henrique Sergio Melman
Prefeito Municipal